

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2158/2531

นายศรีทุ ศรีรักษา

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงการโยธา

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงการโยธา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า การที่โจทก์ไปที่หน่วยงานบางไทรทั้งที่ได้
รับคำสั่งจากจำเลยให้ไปรายงานตัวที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ดนั้น เป็นการไปต่าง
สถานที่แม้จะเป็นหน่วยงานของจำเลยก็ตาม ถือว่าจำเลยขาดงาน 3 วันติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลย
ด้วย

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์โดยทางไปรษณีย์ ลง
ทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 46)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
จำนวน 1,500 บาท และค่าชดเชยจำนวน 18,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 35)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ส่งโจทก์คืนจากหน่วยงานจังหวัดนครราชสีมา แล้วให้มารายงานตัวต่อนางลัดดา รองผู้จัดการของจำเลยและโจทก์ไปทำงานทุกวันโดยระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2531 โจทก์มาอยู่ที่หน่วยงานบางไทร จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ขาดงานเกินสามวัน จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์มิได้มารายงานตัวต่อนางลัดดาที่สำนักงานของจำเลยโดยโจทก์จะไปอยู่ที่หน่วยงานบางไทร ซึ่งโจทก์ไม่มีหน้าที่แล้วไม่ได้ การกระทำของโจทก์เป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันแล้ว เป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ส่งโจทก์คืนจากหน่วยงานจังหวัดนครราชสีมา แล้วให้มารายงานตัวต่อนางลัดดา รองผู้จัดการของจำเลยและโจทก์ไปทำงานทุกวันโดยระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2531 โจทก์มาอยู่ที่หน่วยงานบางไทร จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ขาดงานเกินสามวัน จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์มิได้มารายงานตัวต่อนางลัดดาที่สำนักงานของจำเลยโดยโจทก์จะไปอยู่ที่หน่วยงานบางไทร ซึ่งโจทก์ไม่มีหน้าที่แล้วไม่ได้ การกระทำของโจทก์เป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันแล้ว เป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มานุษยวิทยา-มานุษยวิทยา-มานุษยวิทยา มัธยมศึกษา)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ